

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרן מרים השכל

פ/25/3337

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 65 ב-1. בפקודת בריאות העם, 1940¹, בסעיף 65ב, פסקאות (3) עד (6) – יימחקו.

דברי הסבר

חובת קבלת רישיון מטעם משרד הבריאות, המוטלת על בתי החולים לרכישה ושימוש במכשירים רפואיים מיוחדים, מייצרת מחסור חמור במכשור רפואי בפריסה ארצית, דבר אשר עולה בחיי אדם. במצב הנוכחי, אזרחים אשר זקוקים לאבחון או טיפול רפואי באמצעות מכשיר מיוחד, נאלצים להיטלטל בין בתי החולים ברחבי הארץ אשר בבעלותם מכשיר מסוים. המחסור הקיים, עקב רגולציית היתר, מייצר תורים ארוכים במיוחד של חודשים רבים, דבר המעכב את אבחון המחלה ויכולת המערכת הרפואית לספק מרפא יעיל ומהיר החיוני להצלת חיי אדם.

הפרעת הרצף הטיפולי, הימשכות זמן הטיפול והבירוקרטיה הרבה הכרוכה בביצוע בדיקות חיוניות, ללא כל ספק עולות בחיי אדם ופוגעות בבריאות הציבור. המטופלים נמצאים במצב בלתי אפשרי, בו כל יום שעובר ללא טיפול הוא יום שבו נגזר דינם, ובכל זאת המערכת הרפואית שולחת אותם למסע ברחבי הארץ לרדיפה אחרי תורים למכשירים במקומות מרוחקים. ההשלכות הגופניות והפסיכולוגיות על מטופלים לכל הדעות הרות אסון.

יצויין כי החובה שהטיל משרד הבריאות לרישיון רכישת והפעלת מכשור רפואי מיוחד, מיותרת לחלוטין, שכן עלות המכשיר כלל לא מוטלת על הקופה הציבורית. בתי החולים הם אלו אשר סופגים את עלויות המכשיר וביכולתם בלבד לנתח את הכדאיות הכלכלית ברכישת מכשיר מסוים.

אם בעבר פקודת בריאות העם בנוגע למכשירים רפואיים נועדה לשלוט על פיזור נכון של המכשירים הרפואיים ברחבי הארץ, הרי שכיום היא לא יוצרת פיזור נכון של המכשור אלא יוצרת אך ורק מחסור. בנוסף לכך, חובת הרישיון מונעת מבתי החולים לבצע את עבודתם הרפואית כהלכה, באמצעות מניעת הגישה למכשירים רפואיים להם הם זקוקים על מנת לספק טיפול הכרחי להצלת חיים.

עם ביטול חובת קבלת הרישיון, שוק המכשור הרפואי יפתח לתחרות, ונותני השירות בשוק יתחרו זה בזה על מנת למשוך אליהם מבוטחים, דבר שיוביל להוזלת השירות ויהפוך את היכולת לעבור בדיקות

¹ ע"ר מס' 1065, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

במכשירים רפואיים מיוחדים לנוחה, זמינה ונגישה יותר, ובכך תסייע להצלת חיי אדם וגילוי מוקדם של מחלות קשות ומסוכנות.

לפיכך, מוצע לבטל את ההסמכה של שר הבריאות לקבוע כי רכישה או שימוש במכשור רפואי מסוים יהיו טעונים רישיון ולאפשר לבתי החולים לרכוש מכשירים רפואיים מיוחדים ללא תלות ברישיון. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב ליצמן (פ/3319/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ג (15.05.2023)